

事案

Y社は、タクシー乗務員として雇用していたXを解雇する旨の意思表示をして就労を拒んだため、Xは、この解雇は無効であるとして争い、勝訴して約2年4カ月後に職場に復帰した。

Xは、職場復帰後、まもなく年次有給休暇の時季指定をして5日間の労働日について就労しなかった。

これに対し、Y社は、Xが前年度において労働基準法39条2項の要件（全労働日の8割以上出勤）を満たしていないため、就労しなかった5日間について、欠勤扱いとして賃金を支払わなかった。このため、Xは、この未払分の賃金の支払いなどを求めて訴えた。



争点・結論

争点

無効な解雇の場合のように労働者が使用者から正当な理由なく就労を拒まれたために就労することができなかった日は、年次有給休暇における出勤率の算定に当たっては、全労働日に含まれるか。

結論

含まれる。

POINT

無効な解雇の場合のように労働者が使用者から正当な理由なく就労を拒まれたために就労することができなかった日は、労働者の責めに帰すべき事由によるとはいえない不就業日であり、このような日は使用者の責めに帰すべき事由による不就業日であっても当事者間の衡平等の観点から出勤日数に算入するのが相当でなく全労働日から除かれるべきものとはいえないから、法39条1項および2項における出勤率の算定に当たっては、出勤日数に算入すべきものとして全労働日に含まれるものというべきである。

判旨

法39条1項および2項における前年度の全労働日に係る出勤率が8割以上であることという年次有給休暇権の成立要件は、法の制定時の状況等を踏まえ、労働者の責めに帰すべき事由による欠勤率が特に高い者をその対象から除外する趣旨で定められたものと解される。

このような同条1項および2項の規定の趣旨に照らすと、前年度の総暦日の中で、就業規則や労働協約等に定められた休日以外の不就業日のうち、労働者の責めに帰すべき事由によるとはいえないものは、不可抗力や使用者側に起因する経営、管理上の障害による休業日等のように、当事者間の衡平等の観点から出勤日数に算入するのが相当でなく全労働日から除かれるべきものは別として、上記出勤率の算定に当たっては、出勤日数に算入すべきものとして全労働日に含まれるものと解するのが相当である。

無効な解雇の場合のように労働者が使用者から正当な理由なく就業を拒まれたために就業することができなかった日は、労働者の責めに帰すべき事由によるとはいえない不就業日であり、このような日は使用者の責めに帰すべき事由による不就業日であっても当事者間の衡平等の観点から出勤日数に算入するのが相当でなく全労働日から除かれるべきものとはいえないから、法39条1項および2項における出勤率の算定に当たっては、出勤日数に算入すべきものとして全労働日に含まれるものというべきである。

これを本件についてみると、事実関係によれば、XはY社から無効な解雇によって正当な理由なく就業を拒まれたために本件係争期間中就労することができなかったものであるから、本件係争期間は、法39条2項における出勤率の算定に当たっては、請求の前年度における出勤日数に算入すべきものとして全労働日に含まれるものというべきである。

したがって、Xは、請求の前年度において同項所定の年次有給休暇権の成立要件を満たしているものといえることができる。

解説

この判例が出る前の行政通達においては、本件のような「使用者の責に帰すべき事由による休業日」は全労働日には含まれないこととされていましたが、判決後に行政通達も解釈が修正されるに至っています。

確認問題

【Q】 最高裁判所は、労働基準法第39条に定める年次有給休暇権の成立要件に係る「全労働日」（同条第1項、第2項）について、次のように判示した。

「法39条1項および2項における前年度の全労働日に係る出勤率が8割以上であることという年次有給休暇権の成立要件は、法の制定時の状況等を踏まえ、労働者の責めに帰すべき事由による欠勤率が特に高い者をその対象から除外する趣旨で定められたものと解される。このような同条1項および2項の規定の趣旨に照らすと、前年度の総暦日の中で、就業規則や労働協約等に定められた休日以外の不就業日のうち、労働者の責めに帰すべき事由によるとはいえないものは、不可抗力や使用者側に起因する経営、管理上の障害による休業日等のように当事者間の衡平等の観点から出勤日数に算入するのが相当でなく全労働日から除かれるべきものは別として、上記出勤率の算定に当たっては、出勤日数に算入すべきものとして全労働日に と解するのが相当である。（H26選-A）